

CONDICIONES GENERALES DE LA CUENTA DIGITAL, ESTRUCTURA DE COMISIONES Y TASAS DE INTERÉS

ENTIDAD RESPONSABLE: Neobank Digital, S.A.

MÓDULO 2: Contratos de Adhesión y Términos de Uso

ENTREGABLE 2.2: Condiciones de la Cuenta y Tarifario Central (Documento 2 de 3)

VERSIÓN DE CONTROL: 5.0.0-LEGAL

RESTRICCIÓN: Documento Maestro Operativo / Validez Probatoria Completa

CAPÍTULO I: DE LA APERTURA DE LA CUENTA DIGITAL Y SU NATURALEZA OPERATIVA

1.1. Perfeccionamiento de la Apertura y Requisitos Previos

El perfeccionamiento de la apertura de la Cuenta Digital Monetaria o de Ahorro en Neobank Digital, S.A. queda condicionado de manera suspensiva a la culminación satisfactoria del proceso de validación e inyección automatizada de identidad (Digital Onboarding). Este procedimiento exige la captura asíncrona de datos personales de identidad del titular y la posterior verificación de consistencia jurídica ante los registros centrales de la República de Guatemala. El solicitante manifiesta su consentimiento e instruye de forma irrevocable a la Entidad para realizar las consultas perimetrales pertinentes en los repositorios públicos del Registro Nacional de las Personas (RENAP) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). La cuenta no se reputará activa, ni generará derechos transaccionales a favor del usuario, en tanto el backend central no emita la firma digital de aprobación *CONTRATO_VIGENTE*.

La Cuenta Digital de Neobank Digital es un producto exclusivamente inmaterial, desprovisto de libretas físicas, talonarios de cheques o contratos en soporte de celulosa. El manejo, control, consulta de saldos y ordenamiento de transferencias se realiza única y exclusivamente a través de los canales digitales oficiales de la Entidad. Queda terminantemente prohibido el uso de la cuenta por parte de terceros distintos al titular; el usuario asume la responsabilidad legal absoluta por toda instrucción lógica originada desde su perfil autenticado mediante factores biométricos o llaves privadas, reconociendo tales eventos como órdenes irrevocables de ejecución financiera inmediata bajo el principio de autonomía de la voluntad.

1.2. Clasificación de la Cuenta según Niveles de Riesgo y Límites Operativos

Para mitigar los riesgos inherentes al fraude cibernético, la suplantación de identidad y el lavado de dinero, Neobank Digital clasifica sus cuentas digitales en estructuras piramidales basadas en límites transaccionales mensuales estrictos. Estas clasificaciones técnicas determinan de forma parametrizada los volúmenes máximos de captación, depósito y transferencia permitidos dentro de un mes calendario, aplicando restricciones directas en la capa de software del Core Bancario Central. Los límites se expresan en Quetzales (GTQ), la moneda de curso legal de la República de Guatemala, y se dividen en los siguientes segmentos operativos estándar:

- **Cuenta Nivel 1 (Simplificada Básica):** Orientada a perfiles de bajo riesgo. Permite un volumen acumulado mensual de depósitos y créditos de hasta tres mil Quetzales exactos (GTQ 3,000.00). No requiere verificación manual profunda del formulario IVE, restringiendo el uso transaccional exclusivamente al territorio nacional.
- **Cuenta Nivel 2 (Intermedia Avanzada):** Destinada a usuarios con flujos comerciales estándar. Permite un volumen acumulado mensual de depósitos y créditos de hasta quince mil Quetzales exactos (GTQ 15,000.00). Exige la validación automatizada completa del Código Único de Identificación (CUI) y el Número de Identificación Tributaria (NIT).
- **Cuenta Nivel 3 (Plena Patrimonial):** Diseñada para usuarios de alta capacidad transaccional. No posee límites normativos fijos superiores a los determinados por la capacidad patrimonial demostrada del cliente. Exige la carga digital de estados financieros, declaraciones de impuestos y la entrevista por videoconferencia encriptada con un Oficial de Cumplimiento.

CAPÍTULO II: TARIFARIO GENERAL DE COMISIONES, CARGOS OPERATIVOS Y PENALIZACIONES

2.1. Desglose Exhaustivo de Costos Transaccionales y Mantenimiento

Neobank Digital, S.A. adopta una política de transparencia absoluta en su estructura de costos, prohibiendo la aplicación de cargos ocultos, comisiones no parametrizadas en las pantallas de confirmación o cobros retroactivos que lesionen la estabilidad financiera del usuario. De conformidad con las normativas de transparencia dictadas por la Junta Monetaria y supervisadas por la Superintendencia de Bancos (SIB), se detalla formalmente el Tarifario General aplicable a las operaciones de la Cuenta Digital en la siguiente matriz corporativa estructurada:

Código de Servicio	Descripción Detallada del Cargo	Monto Fijo / Porcentaje Aplicable	Frecuencia de Cobro	Mecanismo de Deducción Lógica
COM-MNT-01	Mantenimiento de Cuenta por Inactividad (Aplica tras 180 días continuos sin transacciones).	Veinticinco Quetzales exactos (GTQ 25.00)	Mensual	Débito automático directo del saldo disponible en caliente de la cuenta.
COM-ACH-02	Transferencias Electrónicas Interbancarias Salientes a través de la Red ACH de Guatemala.	Cinco Quetzales exactos (GTQ 5.00)	Por Transacción	Retención inmediata en el payload de la API al momento de ordenar el débito.
COM-INT-03	Transferencia Internacional Saliente (Red SWIFT / Corresponsalía Bancaria).	Treinta Dólares de los Estados Unidos (USD 30.00)	Por Transacción	Conversión en quetzales a la tasa de cambio oficial del día e impacto al saldo central.
COM-ATM-04	Retiro de Efectivo en Cajeros Automáticos Locales de Redes Terceras no Propias.	Diez Quetzales exactos (GTQ 10.00)	Por Retiro	Impacto liquidado en la compensación de la transacción ISO 8583.
COM-REI-05	Reemisión de Tarjeta de Débito Visa Internacional por Extravío, Robo o Destrucción.	Cincuenta Quetzales exactos (GTQ 50.00)	Por Evento	Cobro previo a la autorización del script de envío en el sistema logístico.

2.2. Penalizaciones por Fondos Insuficientes, Sobregiros y Reclamaciones Improcedentes

El usuario se obliga a mantener un saldo estrictamente acreedor o nulo dentro de su Cuenta Digital. La plataforma no otorga sobregiros automáticos sobre cuentas monetarias de forma estándar, a menos que exista un contrato secundario de línea de crédito revolvente asociado. En caso de que por un desfase técnico en la compensación asíncrona de comercios internacionales o por la ejecución forzosa de un mandato judicial el saldo de la cuenta registre un estado deudor (Saldo Negativo), Neobank Digital aplicará de forma automática una penalización por sobregiro equivalente al doce por ciento (12%) anual sobre el saldo deudor acumulado, calculada diariamente hasta la restitución completa de los fondos por parte del titular.

Asimismo, si el usuario presenta una reclamación formal por cargos no reconocidos ante el Centro de Atención al Cliente (Disputa de Contracargo) y los análisis forenses informáticos de la Entidad demuestran de forma irrefutable que la transacción fue autorizada mediante el factor biométrico o el pin criptográfico del cliente (Demostración de Falsa Alerta), Neobank Digital cargará a la cuenta una comisión de doscientos cincuenta Quetzales exactos (GTQ 250.00) en concepto de Gastos de Investigación Operativa, reservándose adicionalmente el derecho de rescindir unilateralmente el contrato de adhesión y suspender la cuenta de forma definitiva.

CAPÍTULO III: DEL RÉGIMEN DE TASAS DE INTERÉS, CAPITALIZACIÓN Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS

3.1. Tasas Nominales, Tasas Efectivas Anuales (TEA) y Metodología de Cálculo

Las Cuentas Digitales de Neobank Digital configuradas bajo la modalidad de ahorro devengarán intereses a favor del titular de acuerdo con las tasas de interés fijadas por los comités de activos y pasivos de la Entidad, las cuales se ajustarán de forma dinámica respondiendo a las fluctuaciones macroeconómicas y las directrices de política monetaria dictadas por el Banco de Guatemala. La tasa de interés nominal se expresa en términos anuales y se comunica de forma desagregada junto con la Tasa Efectiva Anual (TEA), permitiendo al usuario calcular con exactitud el rendimiento neto real de sus capitales depositados en la plataforma.

La metodología técnica para el cálculo de los intereses se rige de forma mandatoria por la fórmula de interés compuesto con

base variable sobre saldos diarios acumulados. El sistema del Core Bancario ejecuta de forma automatizada un proceso por lotes a las veintitrés horas con cincuenta y seis minutos (23:56) de cada día, registrando el saldo líquido disponible de la cuenta y aplicando la fracción de tasa diaria equivalente. La fórmula matemática para la determinación del interés acumulado en un ciclo mensual responde a la siguiente estructura lógica integrada en el motor financiero:

$$\text{\text{Interés Diario}} = \text{\text{Saldo Líquido del Día}} \times \left(\frac{\text{\text{Tasa Nominal Anual}}}{365} \right)$$

Los intereses calculados de forma diaria se acumulan en un registro contable pasivo temporal (Intereses Devengados No Pagados) y se liquidan e inyectan de forma efectiva al saldo disponible del cliente el primer día calendario de cada mes, produciendo el efecto de capitalización automática para el ciclo subsiguiente.

3.2. Retenciones Impositivas Legales: Impuesto Sobre la Renta (ISR)

De estricta conformidad con el Libro I de la Ley de Actualización Tributaria, Decreto Número 10-2012 del Congreso de la República de Guatemala, los rendimientos financieros generados por concepto de intereses en cuentas bancarias comerciales constituyen rentas del capital mobiliario y se encuentran sujetos a una retención impositiva directa por parte de la Entidad en su calidad de agente de retención delegado por la SAT. Neobank Digital aplicará de forma automática una retención equivalente al diez por ciento (10%) sobre el monto bruto de los intereses devengados liquidados al final de cada período mensual.

El sistema informático deducirá de forma síncrona el impuesto al momento de realizar el pago de los intereses, inyectando al saldo del usuario únicamente el rendimiento neto resultante. La Entidad emitirá de forma mensual y pondrá a disposición del cliente dentro de la plataforma el certificado digital de retención tributaria correspondiente, detallando los montos brutos, las retenciones efectuadas y las fechas de pago, quedando dichos registros consolidados a disposición de las auditorías perimetrales de la Intendencia de Recaudación de la SAT.

CAPÍTULO IV: OBLIGACIONES DEL CUENTAHABIENTE Y CUSTODIA DE CREDENCIALES CRIPTOGRÁFICAS

4.1. Responsabilidad Intransferible sobre Factores de Autenticación

El cuentahabiente asume de forma soberana, exclusiva e intransferible la custodia, resguardo y control de la totalidad de las credenciales de acceso, contraseñas lógicas, pines numéricos y factores de autenticación biométrica vinculados a su cuenta en la aplicación móvil de Neobank Digital. Estas llaves de acceso sustituyen plenamente a la firma manuscrita para todas las operaciones de débito, transferencia o contratación secundaria. El usuario reconoce de forma explícita que la Entidad no tiene acceso a sus contraseñas en texto plano ni a los datos crudos de su biometría local (alojados en el Secure Enclave del hardware), por lo que cualquier instrucción validada por estos mecanismos se reputa como ejecutada directamente por el titular de los datos.

En consecuencia, queda terminantemente prohibido compartir las credenciales de acceso con terceras personas, almacenar contraseñas en archivos de texto plano sin cifrar dentro del dispositivo móvil, o registrar huellas dactilares o mapas faciales de terceros en el sistema operativo del terminal donde se encuentra instalada la aplicación financiera. Cualquier negligencia en la custodia de estos factores de seguridad se considerará como una violación grave al contrato de adhesión, liberando a Neobank Digital de cualquier responsabilidad civil o penal por transferencias fraudulentas o vaciado de cuentas derivado del acceso físico o lógico no autorizado de terceros al dispositivo del cliente.

4.2. Prohibición de Modificación de Software, Jailbreak y Roteo de Dispositivos

Para preservar la integridad del perímetro de seguridad lógica y la confidencialidad de las transacciones bancarias, la aplicación de Neobank Digital incorpora de forma obligatoria módulos de auto-protección en tiempo real (RASP - Runtime Application Self-Protection). Queda prohibido de forma absoluta la instalación y ejecución de la plataforma financiera en dispositivos móviles cuyos sistemas operativos hayan sido sometidos a procesos de alteración forzada de privilegios, comúnmente denominados como **Jailbreak** (en entornos iOS) o **Roteo** (en entornos Android).

Estas alteraciones de software rompen los enclaves seguros del hardware, desactivan las cajas de arena (sandboxing) del sistema operativo y exponen las llaves criptográficas de la cuenta a malware interceptor. Los módulos RASP de Neobank Digital ejecutan escaneos perimetrales continuos; ante la detección de un entorno roteado, con jailbreak o con la presencia de frameworks de inyección de código (como Xposed o Frida), la plataforma revocará de forma inmediata los tokens de sesión activos, bloqueará el acceso al perfil del usuario y cambiará el estatus de la cuenta a ***SUSPENDIDA_POR_VULNERACIÓN_DE_SEGURIDAD*** para resguardar los fondos disponibles, exigiendo la reinstalación del sistema operativo original para su reactivación manual.

CAPÍTULO V: CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (AML/CFT)

5.1. Cumplimiento de los Requisitos de la Intendencia de Verificación Especial (IVE)

Neobank Digital, S.A., en su calidad de institución financiera sujeta a regímenes especiales, opera bajo la estricta supervisión y fiscalización de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), órgano adscrito a la Superintendencia de Bancos encargado de la prevención y combate del lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo en la República de Guatemala. En cumplimiento mandatorio de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos (Decreto Número 67-2001) y su Reglamento (Acuerdo Gubernativo Número 266-2002), el usuario se obliga a proporcionar, actualizar e indexar de forma fidedigna la totalidad de la información requerida en los formularios digitales de la IVE integrados en el onboarding de la plataforma.

El cliente declara bajo juramento que los fondos, capitales, activos y depósitos que ingresan a su Cuenta Digital provienen de fuentes lícitas, vinculadas estrictamente a su actividad económica reportada, profesión u oficio legal, y que no guardan relación alguna con actos de narcotráfico, extorsión, corrupción, desvío de fondos públicos o crimen organizado. El usuario autoriza a Neobank Digital a realizar auditorías transaccionales cruzadas y a reportar de forma inmediata a la IVE cualquier comportamiento inusual o sospechoso que se detecte en el uso de la cuenta, sin que ello constituya una violación al secreto bancario o al derecho de privacidad de datos personales.

5.2. Monitoreo Automatizado de Patrones mediante Inteligencia Artificial y Reglas Algorítmicas

El Core Transaccional de Neobank Digital integra un motor analítico avanzado que monitorea en tiempo real, de forma ininterrumpida las veinticuatro horas del día, cada uno de los depósitos, transferencias, retiros y pagos que se ejecutan en la plataforma. Este motor opera mediante una arquitectura mixta de reglas algorítmicas rígidas (basadas en los catálogos de señales de alerta de la SIB) y modelos de aprendizaje automático (Machine Learning) entrenados para detectar anomalías en el comportamiento transaccional usual del usuario.

El sistema analiza variables de control perimetral que incluyen: la frecuencia de transferencias en ventanas de tiempo restringidas, la dispersión geográfica de las direcciones IP de conexión, la ejecución de transacciones por montos fraccionados sospechosos (pitufeo), y la interacción con cuentas catalogadas en listas negras internacionales de la OFAC o listados locales de riesgo. Si el volumen transaccional de un usuario supera repentinamente su perfil económico reportado en el formulario IVE, el sistema congelará preventivamente la operación afectada y disparará una solicitud automatizada de justificación de fondos, concediendo al usuario un plazo de cuarenta y ocho (48) horas para cargar los soportes documentales correspondientes antes de bloquear la cuenta por completo.

CAPÍTULO VI: CONGELAMIENTO PREVENTIVO DE FONDOS, BLOQUEO DE CUENTAS Y RESCISIÓN CONTRACTUAL

6.1. Causales Técnicas y Legales para la Inmovilización de Saldos

Neobank Digital se encuentra plenamente facultada por las normativas de orden público para proceder a la inmovilización inmediata, congelamiento preventivo de saldos y bloqueo técnico de la Cuenta Digital del usuario, sin necesidad de notificación previa y sin incurrir en responsabilidad civil por daños y perjuicios, ante el acaecimiento de cualquiera de las siguientes causales técnicas o legales estructuradas en el sistema:

- 1. Mandato Judicial o Requerimiento de la SIB/IVE:** Recepción de una orden formal de embargo o retención de fondos emitida por un juez competente de la República de Guatemala o un requerimiento de inmovilización precautoria emanado de la Intendencia de Verificación Especial.
- 2. Discrepancia en Onboarding o Documentación Falsa:** Detección de que el usuario cargó imágenes de DPI falsificadas, alteradas digitalmente mediante software de edición, pertenecientes a personas fallecidas o con Cui inexistentes tras el cruce automatizado con las bases de datos de control del RENAP.
- 3. Detección de Fraude o Ataque Perimetral:** Activación de alertas críticas del SOC que indiquen que la cuenta está siendo utilizada como cuenta puente para la recepción de fondos provenientes de phishing, transferencias no autorizadas de terceros o intrusiones de malware en el API Gateway.
- 4. Infracción a las Políticas de AML/CFT:** Negativa del cuentahabiente a actualizar sus datos del formulario IVE tras el vencimiento de su plazo de vigencia anual, o la omisión en la presentación de soportes legales que justifiquen el origen de fondos retenidos por anomalías en los límites mensuales.

6.2. Procedimiento de Cierre Unilateral y Destinación de Fondos Remanentes

Cuando la Entidad decide ejecutar la rescisión unilateral del contrato de adhesión por violaciones graves a los términos de uso o por instrucciones de cumplimiento normativo, se activa el Protocolo de Cierre Unilateral de Cuenta. El sistema revoca de forma definitiva todas las llaves criptográficas de acceso vinculadas al perfil del usuario, inhabilita la Tarjeta de Débito asociada y cambia el estado de la cuenta a *CONTRATO_RESCINDIDO_POR_CUMPLIMIENTO*.

La destinación de los fondos remanentes legítimos que se encuentren disponibles en la cuenta al momento del cierre se gestionará siguiendo estrictamente las directrices legales correspondientes: si el bloqueo fue ordenado por un juez civil o penal, los fondos permanecerán inmovilizados a disposición exclusiva del órgano jurisdiccional respectivo; si el cierre obedece a una decisión comercial interna de la Entidad sin orden judicial restrictiva de fondos, Neobank Digital emitirá un cheque de caja cruzado no negociable a nombre exclusivo del titular por el saldo neto disponible, el cual deberá ser recogido por el interesado en las oficinas corporativas centrales de la Entidad en la Ciudad de Guatemala en un plazo no mayor a treinta (30) días, tras lo cual los fondos no reclamados pasarán a las cuentas de reserva pasiva no productiva.

CAPÍTULO VII: SEGURO DE DEPÓSITOS Y FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO (FOPA)

7.1. Adhesión Obligatoria al Régimen de Garantía Bancaria

Neobank Digital, S.A. opera en estricto cumplimiento del andamiaje de estabilidad financiera instituido en la República de Guatemala. En consecuencia, y de conformidad con el Título VII de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, Decreto Número 19-2002 del Congreso de la República, la totalidad de los fondos captados a través de las Cuentas Digitales de Ahorro y Monetarias se encuentran cubiertos de forma obligatoria por el Fondo para la Protección del Ahorro (**FOPA**). Este fondo constituye un patrimonio autónomo administrado por el Banco de Guatemala, cuyo objetivo exclusivo es garantizar el reembolso de los depósitos dinerarios constituidos en las entidades bancarias privadas ante la eventualidad de una declaración de quiebra, suspensión de operaciones o liquidación forzosa del neobanco.

La adhesión al FOPA es automática por el simple hecho del perfeccionamiento contractual de la cuenta, sin requerir el pago de primas adicionales o aportes específicos por parte del cuentahabiente. Neobank Digital traslada de forma mensual las cuotas de contribución exigidas por la Junta Monetaria directamente de sus fondos de reserva operativos, asegurando que los capitales de sus usuarios permanezcan blindados bajo el sistema de protección nacional, consolidando la confianza técnica y legal en el ecosistema bancario digital.

7.2. Límites de Cobertura y Procedimiento de Ejecución del Reembolso

La garantía de reembolso provista por el FOPA no opera de forma ilimitada sobre la totalidad de los saldos consolidados de un usuario. De acuerdo con el artículo 85 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, el FOPA cubre la devolución de depósitos hasta por una cantidad máxima de veinte mil Quetzales exactos (GTQ 20,000.00) por persona individual o jurídica, acumulando la totalidad de las cuentas monetarias y de ahorro que el titular posea dentro de la misma institución bancaria. Los montos que excedan dicho límite legal establecido ingresarán a la masa de liquidación de activos de la Entidad, siguiendo el orden de prelación de créditos determinado por las leyes mercantiles del país.

En el escenario de activarse el mecanismo de liquidación institucional por parte de la Junta Monetaria, el procedimiento de ejecución del reembolso se iniciará de forma automatizada bajo la coordinación de la Superintendencia de Bancos. El FOPA publicará en el Diario Oficial y en medios de difusión masiva los cronogramas e instituciones financieras bancarias delegadas para actuar como agentes de pago. El usuario podrá reclamar la devolución de sus fondos garantizados presentando su Documento Personal de Identificación (DPI) original en las ventanillas asignadas, validando su identidad mediante el cruce de firmas electrónicas avanzadas históricas resguardadas en la cadena de custodia digital de Neobank Digital.

CAPÍTULO VIII: DEL USO INTERNACIONAL DE LA CUENTA Y CONVERSIÓN DE MONEDAS

8.1. Liquidación de Transacciones Internacionales en Redes de Pago

La Cuenta Digital de Neobank Digital lleva asociada de forma nativa una credencial de pago virtual (y opcionalmente física) respaldada por la red internacional de Visa Inc. Esto faculta al titular para realizar consumos, compras en portales de e-commerce internacionales, suscripciones de software y retiros de efectivo en la red global de cajeros automáticos conectados fuera del territorio de la República de Guatemala. Cuando una transacción se origina en el extranjero en una moneda distinta al Quetzal (por

ejemplo, en Dólares de los Estados Unidos - USD, o Euros - EUR), el proceso de liquidación e impacto al saldo de la cuenta sigue un protocolo de conversión cambiaria asíncrono regulado por las marcas de tarjetas y el propio banco central.

La transaccionalidad se divide en dos fases técnicas controladas por el microservicio de autorización periférica: primero, al momento de la compra, se realiza una retención provisional de saldo calculada con una tasa de cambio estimada que incluye un margen de fluctuación preventiva del dos por ciento (2%); segundo, en un plazo de cuarenta y ocho (48) a setenta y dos (72) horas posteriores, el comercio internacional presenta la liquidación formal de la transacción (Clearing), momento en el cual Neobank Digital ejecuta el débito definitivo aplicando la tasa de cambio oficial de Visa Inc. correspondiente al día exacto de la compensación, procediendo a liberar cualquier remanente de saldo retenido o a cargar la diferencia residual si la moneda local sufrió una devaluación en el intervalo de tiempo transcurrido.

8.2. Comisiones por Diferencial Cambiario y Transacciones en el Extranjero

Toda transacción internacional autorizada por la red Visa e impactada sobre el saldo disponible en Quetzales de la Cuenta Digital devenga una comisión por conversión cambiaria y procesamiento transfronterizo equivalente al uno punto setenta y cinco por ciento (1.75%) sobre el monto neto de la operación liquidada en Dólares de los Estados Unidos. Esta comisión cubre los costos operativos de las redes de mensajería internacional ISO 8583, los cargos de liquidación de los bancos correspondientes internacionales y los seguros de mitigación de riesgo cambiario por volatilidad en los mercados de divisas.

El desglose de esta comisión se presenta de forma explícita en los estados de cuenta digitales generados mensualmente por la plataforma, separando el costo original del bien o servicio adquirido del cargo específico por procesamiento en el extranjero. El usuario acepta esta estructura de cobro al habilitar de forma afirmativa la opción de "Uso Internacional" en el menú de configuración de seguridad de la aplicación móvil, quedando facultado para desactivar dicha función en cualquier momento para bloquear de raíz cualquier intento de cargo asíncrono proveniente de procesadores de pago situados fuera del territorio de la República de Guatemala.

CAPÍTULO IX: DE LA INACTIVIDAD DE LA CUENTA, PRESCRIPCIÓN Y DESTINACIÓN AL ESTADO

8.1. Declaratoria de Cuenta Inactiva y Suspensión de la Mensajería Comercial

Se considera técnicamente como Cuenta Inactiva aquella cuenta digital monetaria o de ahorro que no registre ninguna transacción de débito u orden de transferencia iniciada de forma voluntaria por el titular durante un período continuo de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario. Los créditos automáticos derivados del pago de intereses mensuales o las deducciones automáticas por comisiones institucionales no se computan como actividad válida para interrumpir este plazo de inactividad regulado. Cumplido dicho término, el motor del Core Bancario cambia el estado de la cuenta a *INACTIVA_POR_ABANDONO* e inhabilita las funciones de salida de fondos automáticas de la app móvil por motivos de seguridad perimetral.

La declaratoria de inactividad produce adicionalmente la suspensión inmediata de toda mensajería comercial dirigida, campañas de marketing y notificaciones de fidelización, limitando las comunicaciones exclusivamente a los avisos legales de cumplimiento de la SIB. Para reactivar una cuenta en estado de inactividad, el titular deberá ejecutar un proceso forzado de re-onboarding biométrico en la aplicación móvil, confirmando la vigencia de su Documento Personal de Identificación (DPI), actualizando sus datos residenciales e ingresando un depósito mínimo de validación, lo que restablecerá de forma automática el estatus de la cuenta al estado de operaciones ordinarias.

8.2. Prescripción Extintiva y Transferencia de Fondos al Estado de Guatemala

El destino final de los fondos depositados en cuentas digitales abandonadas se rige por las disposiciones estrictas sobre prescripción extintiva de depósitos bancarios contenidas en la legislación financiera guatemalteca. De conformidad con el artículo 91 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, los depósitos en cuentas monetarias o de ahorro que permanezcan inactivos durante un período continuo de diez (10) años, contados a partir de la fecha de la última transacción voluntaria registrada por el cliente, prescriben de forma definitiva a favor del Estado de Guatemala.

Antes de proceder a la liquidación y transferencia forzosa de los capitales, Neobank Digital se obliga legalmente a publicar en el Diario de Centro América y en un diario de mayor circulación un listado consolidado que detalle los nombres de los titulares y los saldos de las cuentas propensas a prescribir, concediendo un plazo improrrogable de treinta (30) días hábiles posteriores a la publicación para que los interesados reclamen sus fondos. Transcurrido dicho plazo sin oposición legal legítima, Neobank Digital emitirá una transferencia electrónica irrevocable por la totalidad de los saldos remanentes acumulados hacia las cuentas del Tesoro

Nacional administradas por el Ministerio de Finanzas Públicas, extinguiéndose de forma total e irreversible cualquier derecho de reclamo posterior o acción de restitución civil por parte del titular o sus herederos legítimos contra la Entidad Bancaria.